



# COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 82 DEL 14/07/2026

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 – COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA (ARCHITETTONICO, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO) E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED OPZIONE PER LE ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI ED ATTIVITA' CORRELATE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICONVERSIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CANONICA UBICATA NELLA FRAZIONE DI GOROLO IN SPAZI POLIVALENTI, COMUNE DI BORGHI (FC) – CUP: D78H25000270005 – INTERVENTO COFINANZIATO DA CONTRIBUTO L.R. N. 5/2018 – NUOVI PROGRAMMI TERRITORIALI 2024 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC 2021-2027) - PROVVEDIMENTI.

**OGGETTO:** DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 – COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA (ARCHITETTONICO, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO) E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED OPZIONE PER LE ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI ED ATTIVITA' CORRELATE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICONVERSIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CANONICA UBICATA NELLA FRAZIONE DI GOROLO IN SPAZI POLIVALENTI, COMUNE DI BORGHİ (FC) – CUP: D78H25000270005 – INTERVENTO COFINANZIATO DA CONTRIBUTO L.R. N. 5/2018 – NUOVI PROGRAMMI TERRITORIALI 2024 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC 2021-2027) – PROVVEDIMENTI.

Premesso:

- che fra le varie esigenze ed obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Borghi (FC), c'è la realizzazione di una struttura ad uso polivalente, al fine di soddisfare le richieste della Comunità residente, creando un luogo destinato alle attività culturali, sociali e di aggregazione, ed a tal proposito è stata individuata la Canonica adiacente la Chiesa di Santa Maria Maddalena e relativa area cortilizia, quale immobile idoneo ed adeguato per essere adibito a tale spazio;
- che in data 30/12/2024 di Rep.n. 61.345 – Racc. n. 16.409, il Comune di Borghi (FC), ha acquistato dalla Diocesi di Rimini (RN), la Canonica suindicata e l'area adiacente, con l'obiettivo di creare un insieme di attività, di valori e degli spazi che permettono alle persone di incontrarsi, relazionarsi e crescere insieme all'interno di una comunità ed altresì valorizzando le risorse locali e migliorando la qualità della vita;
- che l'edificio in argomento, ha ottenuto in data 26/07/2022 da parte del Ministero della Cultura – Commissione Regionale dell'Emilia-Romagna, lo svincolo dell'interesse culturale del patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e.i.;
- che prima dell'acquisto dell'edificio in argomento e relativa area cortilizia, l'Amministrazione Comunale di Borghi (FC), tramite l'Ufficio Tecnico – Area LL.PP., al fine di poter valutare l'opportunità di realizzare un progetto su tale edificio, ha affidato ad un professionista esterno, il servizio per l'espletamento di una prima fase progettuale e quindi predisporre uno studio di fattibilità con lo scopo di quantificare i costi relativi ad un intervento di ristrutturazione degli spazi da adibire a "Centro Polivalente";
- che il progetto intitolato "Lavori di recupero e riconversione della Canonica di Gorolo in spazi polivalenti" dell'importo complessivo pari ad €. 650.000,00, prevedeva due soluzioni: una prima soluzione identificata con la lettera a) ed una seconda con la lettera b), lo stesso è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/03/2023;
- che con la medesima Deliberazione di G.C. n. 14/2023, l'Amministrazione Comunale di Borghi (FC), ha

ritenuto più idonea la soluzione b) che prevedeva, a differenza della soluzione a), il cortile sul fronte e non solo, dava indirizzi circa l'approvazione delle successive fasi progettuali, le quali sarebbero state subordinate alla relativa copertura finanziaria, compatibilmente con le risorse finanziarie ed i vincoli di finanza pubblica da verificare in sede di Bilancio;

- che si è presentata l'opportunità di candidare il progetto in argomento nella linea "Legge Regionale n. 5/2018 – Programma straordinario di investimento per i Comuni ricompresi nei nuovi programmi territoriali – Atto di Indirizzo 2024-2026 – Accordo per lo sviluppo e la coesione Regione Emilia – Romagna (FSC 2021-2027) e che pertanto con la Deliberazione di Giunta dell'Unione Rubicone e Mare n. 49 del 29/05/2025, veniva approvato il "Programma territoriale dell'area – Strategia Territoriale dei Comuni Montani dell'Unione Rubicone e Mare" per i Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone (FC), necessario a partecipare all'Avviso di manifestazione di interesse del "Programma" sopra richiamato;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2049 del 09/12/2025 con la quale veniva approvato l'esito della selezione del "Parco Progetti" degli interventi che accedevano alla fase di negoziazione (art. 3, comma 4 della L.R.n. 5/2018) - Atto di indirizzo 2024-2026 – Legge Regionale n. 5/2018 – Programma straordinario di investimento per i Comuni ricompresi nei nuovi programmi territoriali, fra cui è stato ricompreso l'intervento del Comune di Borghi (FC) come appresso indicato:

**Allegato 1**

| Denominazione dell'area        | Denominazione dell'Ente | Titolo dell'intervento                                      | Costo dell'investimento | Contributo richiesto | CUP             |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Comuni Montani Rubicone e Mare | Comune di BORGHI        | Riconversione della Canonica di Gorolo in spazi polivalenti | €. 650.000,00           | €. 500.000,00        | D78H25000270005 |

Dato atto che a tutt'oggi, sono stati negoziati i cronoprogrammi finanziari e le tempistiche di realizzazione dell'intervento in oggetto con la Regione Emilia-Romagna e che per quanto riguarda il Comune di Borghi (FC) veniva contrattato il seguente cronoprogramma finanziario distribuito in tre annualità (2026-2028):

| Anno 2026    |                                | Anno 2027     |                                | Anno 2028     |                               |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|
| €. 75.000,00 | €. 55.000,00<br>(Fondi Comune) | €. 304.838,15 | €. 95.000,00<br>(Fondi Comune) | €. 270.161,85 | 0,00<br>(Fondi Comune)        |
|              | €. 20.000,00<br>(Contributo)   |               | €. 209.838,15<br>(Contributo)  |               | €. 270.161,85<br>(Contributo) |

Richiamate:

la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/12/2025, di approvazione Nota Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 – Assegnazione delle risorse ai responsabili di Settore;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2025 di "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2026, veniva approvato il rendiconto di gestione esercizio 2025;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2026, venivano approvate le modifiche al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026-2028;

Richiamate altresì:

- la Convenzione per lo svolgimento del Servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi (FC) ed il Comune di Savignano sul Rubicone (FC);
- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 18/05/2026 di approvazione degli interventi fra cui il progetto di “*Riconversione della Canonica di Gorolo in spazi polivalenti, Borghi (FC) – CUP: D78H25000270005*” ed assegnazione del predetto contributo “L.R. n. 5/2018 - Bando Nuovi Programmi Territoriali 2024-2026 – Fondi Sviluppo e Coesione Regione Emilia-Romagna (FSC 2021-2027) pari ad €. 500.000,00 Bilancio Finanziario Gestionale anni 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28/05/2026, con la quale veniva approvato lo schema di “Accordo” L.R. n. 5/2018 – Bando Nuovi Programmi territoriali 2024 – Comune di Borghi (FC), il quale stabilisce i criteri e le modalità di realizzazione dell’intervento, il monitoraggio e l’erogazione del contributo e trasmesso alla Regione Emilia-Romagna in data 28/05/2026 di Prot.n. 3545.
- la nota in data 28/05/2026 di Prot.n. 3545, di trasmissione del predetto “Accordo” sottoscritto, alla Regione Emilia-Romagna;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 12049 del 19/06/2026 della Regione Emilia-Romagna di assunzione degli impegni di spesa ed accertamento delle entrate;

Dato atto che i lavori di “*Riconversione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo in spazio polivalente, Comune di Borghi (FC)*” dell’importo complessivo pari ad €. 650.000,00 di cui €. 150.000,00 finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale ed €. 500.000,00 con contributo L.R. n. 5/2018 – FSC Bando Nuovi Programmi territoriali rientra nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche anni 2026/2028 e come appresso indicato:

| ENTRATA  |                                                                                                   |            |            |            |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Capitolo | Descrizione                                                                                       | 2026       | 2027       | 2028       | Provvedimenti                                                             |
| 55000017 | Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027) – Contributo FSC | 20.000,00  | 209.838,15 | 270.161,85 | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |
|          | Applicazione avanzo vincolato Ente Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti          | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |

| SPESA    |                                                                                  |                                                                                                                              |           |            |            |                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Capitolo | Descrizione                                                                      | Finanziamento                                                                                                                | 2026      | 2027       | 2028       | Provvedimenti                                                             |
| 25670018 | Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027) | Contributo FSC                                                                                                               | 20.000,00 | 209.838,15 | 270.161,85 | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |
| 25670017 | Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti – Quota Ente               | Fondi Comune - Utilizzo avanzo vincolato da ente<br><br>Fondi Comune - Utilizzo avanzo vincolato da ente - Finanziati da FPV | 55.000,00 | 95.000,00  | 0,00       | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |

Dato atto che a tale intervento è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto: **CUP:**

**D78H25000270005;**

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 05/06/2026, con la quale veniva approvato il “Quadro Esigenziale (QE) ed il “Documento di Indirizzo alla Progettazione” (DIP) dell’intervento di “*Lavori di riconversione mediante demolizione e ricostruzione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo in spazi polivalenti, Comune di Borghi (FC) – CUP: D78H25000270005*”;

Dato atto che con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2026, si dava mandato all’Ufficio Tecnico, per l’avvio di tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell’intervento in argomento, in primis in questa fase, la procedura di affidamento del servizio di progettazione (architettonico, strutturale ed impiantistico) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed opzionabile la direzione lavori ed attività correlate e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

Rilevato che, per natura e specificità delle prestazioni da eseguire, nonché l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno della struttura comunale, come illustrato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), ci si avvarrà per l’espletamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva (architettonico, strutturale ed impiantistico) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con opzione le attività di direzione dei lavori ed attività correlate (architettonico, strutturale ed impiantistico) e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, a professionalità esterne e qualificate in materia;

Visti:

- l’art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 che testualmente recita: “*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) .....;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- l’Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, il quale definisce all’art. 3, comma 1, lettera d) l’affidamento diretto e lo specifica come un affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante o dall’Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice ed in primis “Il principio di risultato”;

Atteso pertanto di procedere in tal senso;

Visto gli importi stimati per i servizi sopra richiamati di importo inferiore ad €. 140.000,00, desunti dal Tariffario D.M. 17/06/2016 e di seguito elencati:

| Descrizione della prestazione                                                                                                     | IMPORTO (€.) | Note          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica e Progettazione Esecutiva (architettonico e strutturale)                        | €. 43.495,67 | Escluso oneri |
| <b>OPZIONE:</b><br>Direzione dei lavori ed attività correlate (architettonico e strutturale) – Certificato di Regolare Esecuzione | €. 18.378,44 | Escluso oneri |
| <b>SOMMANO</b>                                                                                                                    | €. 61.874,11 | /////         |

| Descrizione della prestazione                                                                                                                 | IMPORTO (€.) | Note          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica e Progettazione Esecutiva (Opere impiantistiche – Impianti meccanici ed impianti elettrici) | €. 8.967,20  | Escluso oneri |
| <b>OPZIONE:</b><br>Direzione dei lavori ed attività correlate (Opere impiantistiche) – Certificato di Regolare Esecuzione                     | €. 6.150,24  | Escluso oneri |
| <b>SOMMANO</b>                                                                                                                                | €. 15.117,44 | /////         |

| Descrizione della prestazione                                                                          | IMPORTO (€.) | Note                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Prime indicazioni stesura piani di sicurezza e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | € 5.713,08   | Escluso oneri                                               |
| <b>OPZIONE:</b><br>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione                                | € 11.902,28  | Escluso oneri                                               |
| <b>SOMMANO</b>                                                                                         | € 17.615,36  | /////                                                       |
| <b>SOMMANO a COMPLESSIVI</b>                                                                           | € 94.606,91  | <b>Note:</b> Importo complessivo inferiore ad €. 140.000,00 |

Ravvisata la possibilità di procedere mediante “Affidamento diretto” secondo i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e del risultato enunciati all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Rilevato che l’affidamento diretto consente un celere avvio delle prestazioni in argomento, rispondendo efficacemente alle esigenze dell’Ente nonché alle tempistiche di realizzazione dell’intervento in oggetto negoziate con la Regione Emilia-Romagna e sottoscritte nell’Accordo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2026;

Dato atto che le motivazioni di scelta di questa procedura di affidamento prevista dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023 viene come appresso giustificata:

- Importo del servizio inferiore ad €. 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori come previsto all’art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- Scelta di un professionista di comprovata competenza specifica e documentata in questo particolare settore;
- La natura altamente intellettuale delle prestazioni e la fiducia tra Ente e Professionista (Operatore Economico con una comprovata esperienza pregressa documentata su interventi analoghi, che lo rendono particolarmente idoneo, garantendo continuità, affidabilità e conoscenza dell’opera);
- Garanzia di massima tempestività per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato;
- Principio del risultato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.n. 36/2023 (massimizzazione delle tempistiche, ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo nell’affidamento, ponendo altresì il soddisfacimento dell’interesse pubblico primario al centro dell’azione della Stazione Appaltante) sempre nel rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie;

Dato atto che l’art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ed art. 192 del TUEL, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei Contratti Pubblici, le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti, con apposito atto, adottino la “decisione a contrarre”, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e che in ottemperanza a quanto suindicato si individuano gli elementi essenziali dell’appalto:

|                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Oggetto Contratto</b> | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e T.U.E.L. n. 267/2000 – art. 192 – comma 1/b | Affidamento del servizio per l’espletamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, esecutiva (architettonico, strutturale ed impiantistico) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione completo ed opzione per l’attività della direzione lavori (architettonico, strutturale ed impiantistico) e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Riconversione mediante demolizione e ricostruzione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo, Comune di Borghi (FC) – CUP: D78H25000270005 |                                              |
| <b>Importo contratto</b> | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023                                               | Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica e Progettazione Esecutiva (architettonico e strutturale) con opzione attività per Direzione dei Lavori ed attività correlate (architettonico e strutturale) - Certificato di Regolare Esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 61.874,09<br><i>escluso oneri di Legge</i> |
|                          |                                                                                       | Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica e Progettazione Esecutiva (Opere impiantistiche) con opzione attività di Direzione dei Lavori ed attività correlate (Impianti) – Certificato di Regolare Esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 15.117,44<br><i>escluso oneri di Legge</i> |
|                          |                                                                                       | Prime indicazioni per la stesura piani di sicurezza e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 5.713,08<br><i>escluso oneri di Legge</i>  |
|                          |                                                                                       | Coordinamento per la sicurezza in fase di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 11.902,28                                  |

|                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                            |                                                                                       | esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | escluso oneri di Legge |
| <b>Fine da perseguire</b>                  | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e T.U.E.L. n. 267/2000 – art. 192 – comma 1/a | Il fine ultimo da perseguire nella progettazione, direzione lavori e sicurezza è la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo al contempo la realizzazione dell'opera a regola d'arte, nel pieno rispetto del progetto, dei costi, dei tempi stabiliti e della normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| <b>Forma del Contratto</b>                 | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e T.U.E.L. n. 267/2000 – art. 192 – comma 1/b | Nella forma indicata, per il caso di specie, al disposto art. 18 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Clausole essenziali</b>                 | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e T.U.E.L. n. 267/2000 – art. 192 – comma 1/b | <u>Tempistiche:</u><br>- Consegna PFTE entro e non oltre il 11/09/2026;<br>- Consegna PE entro e non oltre il 15/01/2027;<br>- Prime indicazioni per la stesura piani di sicurezza entro e non oltre 11/09/2025;<br>- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione entro e non oltre il 15/01/2027;<br><u>OPZIONE:</u><br>- Direzione dei lavori ed attività correlate e coordinamento per la sicurezza attività subordinate alle tempistiche del cronoprogramma dei lavori;<br><u>Penali:</u> 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna e/o prestazione di esecuzione del cantiere.<br><u>Pagamenti:</u><br>- PFTE all'avvenuta con esito positivo della verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico;<br>- PE all'avvenuta con esito positivo della verifica e validazione del progetto esecutivo;<br><u>OPZIONE:</u><br>- Direzione dei lavori ed attività correlate in percentuale all'emissione dei SAL ed emissione Certificato di Regolare Esecuzione;<br>- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in percentuale all'emissione dei SAL ed il saldo all'emissione del Verbale di Ultimazione dei lavori.<br>Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura in formato elettronico.<br>Per quanto non indicato nel presente provvedimento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. |                        |
| <b>Modalità di scelta del contraente</b>   | Art. 50 – comma 1 – lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023                                  | Operatore Economico con comprovata esperienza pregressa documentata su interventi analoghi, che lo rendono particolarmente idoneo – Iscrizione ai rispettivi Ordini e Curriculum VITAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Requisiti operatore economico</b>       | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 – art. 100 – comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023    | Requisiti di ordine generale (Art. 94 e 95) – Requisiti idoneità professionale (Art. 100) – Requisiti speciali di capacità (art. 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Criterio di selezione delle offerte</b> | Art. 54 – comma 1 ed art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023                                   | Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 (Applicazione ribasso percentuale sull'importo posto a base dell'offerta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Termine procedura appalto</b>           | Art. 17 – comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023                                               | Non applicabile in quanto procedura mediante "Affidamento diretto".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |

Dato atto che la procedura di affidamento dei lavori in argomento mediante "Affidamento diretto" e quindi senza una procedura di gara, consente la scelta dell'operatore economico in maniera discrezionale da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice (art. 3, comma 1, lettera d) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023);

Rilevato che dopo una ricerca informale di mercato e valutata l'esperienza dei seguenti operatori economici, sono stati individuati i seguenti Professionisti per l'espletamento delle seguenti attività:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva ed opzionabile l'attività per la Direzione dei Lavori ed attività correlate (architettonico e strutturale)<br>Redazione Certificato di Regolare Esecuzione                                                                              | Arch. Francesca PIRINI<br>Piazza G. Amati n. 16<br>47039 Savignano sul Rubicone (FC)<br>P.IVA 04743040406 |
| Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva ed opzionabile l'attività per la Direzione dei Lavori ed attività correlate (Impiantistica)<br>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed opzionabile il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori | Studio CELSIUS di Mirco Monti Srl<br>Via Badia n. 8<br>47522 Cesena (FC)<br>P.IVA 04425990407             |

Rilevato altresì che non è stata eseguita una separazione artificiosa del servizio in quanto si opera all'interno della soglia prevista all'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Inferiore ad €. 140.000,00) ed i due Professionisti in parola con specifiche specializzazioni, si integrano positivamente per garantire il raggiungimento dell'obiettivo in maniera unitaria, azzerando altresì i tempi di coordinamento e le prestazioni compensate come se fossero rese da un unico soggetto, garantendo un'interfaccia singola e snella per la committenza (Economicità ed efficacia);

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale norma il principio di rotazione di appalti sottosoglia ed in particolare il comma 2, il quale indica il divieto di affidamento (diretto) o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente (a qualunque titolo sia entrato, anche dopo l'aggiudicazione in una procedura aperta) nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:

- una commessa nello stesso settore merceologico;
- la stessa categoria di opere;
- lo stesso settore di servizi;

Di dare atto che i Professionisti in parola, da invitare alla procedura di affidamento in oggetto non sono stati affidatari di alcun appalto indetto dal Comune di Borghi (FC), nell'ultimo anno, per lo stesso settore di servizi;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, prevedono negli atti l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; il primo periodo non si applica agli affidamenti diretti, in ogni caso le Stazioni Appaltanti possono valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

Di dare atto che l'affidamento in argomento avverrà in deroga all'art. 62 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che cita: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore ad €. 500.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;

Dato atto di procedere con la “Richiesta Offerta” per le prestazioni da eseguire in parola, mediante strumento telematico di negoziazione SATER della Regione Emilia-Romagna, approvando contestualmente gli atti per la procedura di affidamento de-quo;

Visti:

- a) il Decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della Legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi “, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011“;
- c) l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le spese di investimento richiedono la copertura finanziaria integrale dell'importo complessivo della spesa, sin dall'attivazione del primo impegno, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati sulla competenza di più esercizi (punto 5.3.3);



Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento in argomento trova copertura come appresso indicato:

| ENTRATA  |                                                                                                   |            |            |            |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Capitolo | Descrizione                                                                                       | 2026       | 2027       | 2028       | Provvedimenti                                                             |
| 55000017 | Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027) – Contributo FSC | 20.000,00  | 209.838,15 | 270.161,85 | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |
|          | Applicazione avanzo vincolato Ente Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti          | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |

| SPESA    |                                                                                  |                                                                                                                              |           |            |            |                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Capitolo | Descrizione                                                                      | Finanziamento                                                                                                                | 2026      | 2027       | 2028       | Provvedimenti                                                             |
| 25670018 | Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027) | Contributo FSC                                                                                                               | 20.000,00 | 209.838,15 | 270.161,85 | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |
| 25670017 | Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti – Quota Ente               | Fondi Comune - Utilizzo avanzo vincolato da ente<br><br>Fondi Comune - Utilizzo avanzo vincolato da ente - Finanziati da FPV | 55.000,00 | 95.000,00  | 0,00       | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |

Visto gli atti ed i documenti per l'avvio della procedura di affidamento del servizio di progettazione PFTE e PE e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con opzione per l'attività di Direzione dei Lavori ed attività correlate e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di seguito elencati:

- Lettera invito/richiesta offerta;
- Schema calcolo onorario professionale ai sensi del DM 17/06/2016 e successivi aggiornamenti;
- Documenti vari (Modelli dichiarazioni, C/C dedicato ecc....)

Dato atto che l'affidamento dei servizi di cui trattasi soggiace alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ma che il relativo GIG sarà acquisito direttamente dal Sistema SATER della Regione Emilia-Romagna, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nell'ambito del processo di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici di cui agli artt. 19-36 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che per quanto suindicato, il Comune in qualità di Stazione Appaltante, per la procedura in argomento, è tenuto a rimborsare ad ANAC, la somma di € 35,00 per l'acquisizione del codice GIG e che liquiderà una volta che l'Autorità medesima genererà sul "Servizio Gestione Contributi Gara", un raggruppamento intestato all'Amministrazione, registrate sulla BDNCP e pubblicate nel mese di riferimento, accessibile dal "Portale dei pagamenti ANAC" e che l'impegno di spesa avverrà con successivo provvedimento;

Ritenuto, pertanto di procedere con l'indizione della procedura di affidamento dei servizi in argomento e successivamente sottoscritto il relativo contratto nella forma indicata per gli interventi di specie all'art. 18 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di RUP del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (*Conflitto di interesse*) e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (*Obbligo di astensione*);

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 “Nuovo Codice dei Contratti”;
- il Decreto Correttivo D.Lgs. n. 209/2024;
- il TUEL n. 267/2000 e s.m.e.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

## DETERMINA

1- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- Di dare atto che l'art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ed art. 192 del TUEL, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei Contratti Pubblici, le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti, con apposito atto, adottino la “decisione a contrarre”, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e che in ottemperanza al predetto articolo si individuano gli elementi essenziali dell'appalto:

|                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Oggetto Contratto</b>   | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e T.U.E.L. n. 267/2000 – art. 192 – comma 1/b | Affidamento del servizio per l'espletamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, esecutiva (architettonico, strutturale ed impiantistico) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione completo ed opzione per l'attività della direzione lavori (architettonico, strutturale ed impiantistico) e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “ <i>Riconversione mediante demolizione e ricostruzione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo, Comune di Borghi (FC) – CUP: D78H25000270005</i> ”         |                                              |
| <b>Importo contratto</b>   | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023                                               | Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica e Progettazione Esecutiva (architettonico e strutturale) con opzione attività per Direzione dei Lavori ed attività correlate (architettonico e strutturale) - Certificato di Regolare Esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 61.874,09<br><i>escluso oneri di Legge</i> |
|                            |                                                                                       | Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica e Progettazione Esecutiva (Opere impiantistiche) con opzione attività di Direzione dei Lavori ed attività correlate (Impianti) – Certificato di Regolare Esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 15.117,44<br><i>escluso oneri di Legge</i> |
|                            |                                                                                       | Prime indicazioni per la stesura piani di sicurezza e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 5.713,08<br><i>escluso oneri di Legge</i>  |
|                            |                                                                                       | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 11.902,28<br><i>escluso oneri di Legge</i> |
| <b>Fine da perseguire</b>  | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e T.U.E.L. n. 267/2000 – art. 192 – comma 1/a | Il fine ultimo da perseguire nella progettazione, direzione lavori e sicurezza è la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo al contempo la realizzazione dell'opera a regola d'arte, nel pieno rispetto del progetto, dei costi, dei tempi stabiliti e della normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <b>Forma del Contratto</b> | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e T.U.E.L. n. 267/2000 – art. 192 – comma 1/b | Nella forma indicata, per il caso di specie, al disposto art. 18 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>Clausole essenziali</b> | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e T.U.E.L. n. 267/2000 – art. 192 – comma 1/b | <u>Tempistiche:</u><br>- Consegna PFTE entro e non oltre il 11/09/2026;<br>- Consegna PE entro e non oltre il 15/01/2027;<br>- Prime indicazioni per la stesura piani di sicurezza entro e non oltre 11/09/2025;<br>- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione entro e non oltre il 15/01/2027;<br><u>OPZIONE:</u><br>- Direzione dei lavori ed attività correlate e coordinamento per la sicurezza attività subordinate alle tempistiche del cronoprogramma dei lavori;<br><u>Penali:</u> 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorni di ritardo nella |                                              |

|                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                    | <p>consegna e/o prestazione di esecuzione del cantiere.</p> <p><u>Pagamenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PFTE all'avvenuta con esito positivo della verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico;</li> <li>- PE all'avvenuta con esito positivo della verifica e validazione del progetto esecutivo;</li> </ul> <p><u>OPZIONE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione dei lavori ed attività correlate in percentuale all'emissione dei SAL ed emissione Certificato di Regolare Esecuzione;</li> <li>- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in percentuale all'emissione dei SAL ed il saldo all'emissione del Verbale di Ultimazione dei lavori.</li> </ul> <p>Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura in formato elettronico.</p> <p>Per quanto non indicato nel presente provvedimento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.</p> |
| <b>Modalità di scelta del contraente</b>   | Art. 50 – comma 1 – lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023                               | Operatore Economico con comprovata esperienza pregressa documentata su interventi analoghi, che lo rendono particolarmente idoneo – Iscrizione ai rispettivi Ordini e Curriculum VITAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Requisiti operatore economico</b>       | Art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 – art. 100 – comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 | Requisiti di ordine generale (Art. 94 e 95) – Requisiti idoneità professionale (Art. 100) – Requisiti speciali di capacità (art. 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Criterio di selezione delle offerte</b> | Art. 54 – comma 1 ed art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023                                | Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 (Applicazione ribasso percentuale sull'importo posto a base dell'offerta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Termine procedura appalto</b>           | Art. 17 – comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023                                            | Non applicabile in quanto procedura mediante "Affidamento diretto".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

3- Di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi, mediante "Affidamento diretto" ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs.n. 36/2023, applicando il minor prezzo attraverso ribasso percentuale sull'importo posto in sede di richiesta offerta ai sensi dell'art. 108 del Codice, per i seguenti importi:

| Descrizione della prestazione                                                                                                     | IMPORTO (€.) | Note          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica e Progettazione Esecutiva (architettonico e strutturale)                        | €. 43.495,67 | Escluso oneri |
| <b>OPZIONE:</b><br>Direzione dei lavori ed attività correlate (architettonico e strutturale) – Certificato di Regolare Esecuzione | €. 18.378,44 | Escluso oneri |
| <b>SOMMANO</b>                                                                                                                    | €. 61.874,11 | /////         |

| Descrizione della prestazione                                                                                                                 | IMPORTO (€.) | Note          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica e Progettazione Esecutiva (Opere impiantistiche – Impianti meccanici ed impianti elettrici) | €. 8.967,20  | Escluso oneri |
| <b>OPZIONE:</b><br>Direzione dei lavori ed attività correlate (Opere impiantistiche) – Certificato di Regolare Esecuzione                     | €. 6.150,24  | Escluso oneri |
| <b>SOMMANO</b>                                                                                                                                | €. 15.117,44 | /////         |

| Descrizione della prestazione                                                                          | IMPORTO (€.) | Note          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Prime indicazioni stesura piani di sicurezza e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | €. 5.713,08  | Escluso oneri |
| <b>OPZIONE:</b><br>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione                                | €. 11.902,28 | Escluso oneri |
| <b>SOMMANO</b>                                                                                         | €. 17.615,36 | /////         |

|                              |              |                                                             |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>SOMMANO a COMPLESSIVI</b> | €. 94.606,91 | <b>Note:</b> Importo complessivo inferiore ad €. 140.000,00 |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|

e che gli stessi sono stati desunti da un calcolo eseguito in conformità al D.M. 17/06/2016 e successivi aggiornamenti e D.Lgs. n. 36/2023;

4- Di dare atto che la richiesta offerta sarà espletata attraverso lo strumento telematico di negoziazione certificato SATER – Regione Emilia-Romagna e che attraverso una ricerca informale di mercato, sono stati

individuati i seguenti Professionisti per l'espletamento delle attività poste a base dell'affidamento:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva ed opzionabile l'attività per la Direzione dei Lavori ed attività correlate (architettonico e strutturale)<br>Redazione Certificato di Regolare Esecuzione                                                                              | Arch. Francesca PIRINI<br>Piazza G. Amati n. 16<br>47039 Savignano sul Rubicone (FC)<br>P.IVA 04743040406 |
| Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva ed opzionabile l'attività per la Direzione dei Lavori ed attività correlate (Impiantistica)<br>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed opzionabile il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori | Studio CELSIUS di Mirco Monti Srl<br>Via Badia n. 8<br>47522 Cesena (FC)<br>P.IVA 04425990407             |

5- Di dare atto che non è stata eseguita una separazione artificiosa del servizio in quanto si opera all'interno della soglia prevista all'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Inferiore ad €. 140.000,00) ed i due Professionisti in parola con specifiche specializzazioni, si integrano positivamente per garantire il raggiungimento dell'obiettivo in maniera unitaria, azzerando altresì i tempi di coordinamento e le prestazioni compensate come se fossero rese da un unico soggetto, garantendo un'interfaccia singola e snella per la committenza (Economicità ed efficacia);

6- Di rispettare, nella scelta degli operatori economici, il principio di rotazione di cui al disposto art. 49 del D.Gs. n. 36/2023 rilevando che i Professionisti in parola, da invitare alla procedura di affidamento in oggetto, non sono stati affidatari di alcun servizio indetto dal Comune di Borghi (FC), nell'ultimo anno, per lo stesso settore di servizi;

7- Di approvare gli atti ed i documenti per l'avvio della procedura di affidamento del servizio di progettazione PFTE e PE e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed opzionabile l'attività per la Direzione dei Lavori ed attività correlate e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di seguito elencati:

- Lettera invito/richiesta offerta;
- Schema calcolo onorario professionale ai sensi del DM 17/06/2016 e successivi aggiornamenti;
- Documenti vari (Modelli dichiarazioni, C/C dedicato ecc....)

8- Di dare atto che ai sensi dell'art. 54, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, prevedono negli atti l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; il primo periodo non si applica agli affidamenti diretti, in ogni caso le Stazioni Appaltanti possono valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

9- Di dare atto che che l'affidamento in argomento avverrà in deroga all'art. 62 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che cita: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore ad €. 500.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;

10- Di dare atto che l'intervento in argomento trova copertura come appresso indicato:

| ENTRATA  |             |      |      |      |               |
|----------|-------------|------|------|------|---------------|
| Capitolo | Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 | Provvedimenti |

|          |                                                                                                   |            |            |            |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 55000017 | Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027) – Contributo FSC | 20.000,00  | 209.838,15 | 270.161,85 | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |
|          | Applicazione avanzo vincolato Ente Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti          | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |

| SPESA    |                                                                                  |                                                                                                                              |           |            |            |                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Capitolo | Descrizione                                                                      | Finanziamento                                                                                                                | 2026      | 2027       | 2028       | Provvedimenti                                                             |
| 25670018 | Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027) | Contributo FSC                                                                                                               | 20.000,00 | 209.838,15 | 270.161,85 | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |
| 25670017 | Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti – Quota Ente               | Fondi Comune - Utilizzo avanzo vincolato da ente<br><br>Fondi Comune - Utilizzo avanzo vincolato da ente - Finanziati da FPV | 55.000,00 | 95.000,00  | 0,00       | Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026<br>Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026 |

11- Di dare atto che l’impegno di spesa effettivo a favore dei “Professionisti” in parola, verrà indicato, nella misura effettivamente determinata a seguito dell’aggiudicazione definitiva ed assunto con successiva determinazione, precisando sin da ora che i capitoli di spesa del Bilancio di Previsione vigente presenta sufficiente disponibilità;

12- Di attestare, ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità:

- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente;
- che la suddetta spesa è finanziata parte con contributo L.R. n. 5/2018 – Nuovi Programmi Territoriali 2024-2026 – Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027) e parte con fondi propri dell’Amministrazione Comunale di Borghi (FC), come in premessa specificato;
- che la spesa sarà esigibile secondo il cronoprogramma finanziario negoziato ed indicato nell’Accordo (Regione Emilia-Romagna/Comune di Borghi (FC), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2026 – Bilancio 2026-2028;

13- Di dare atto che l’affidamento dei servizi di cui trattasi soggiace alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ma che il relativo GIG sarà acquisito direttamente dal Sistema SATER della Regione Emilia-Romagna, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nell’ambito del processo di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici di cui agli artt. 19-36 del D.Lgs. n. 36/2023;

14- Di dare atto che per quanto suindicato, il Comune in qualità di Stazione Appaltante, per la procedura in argomento, è tenuto a rimborsare ad ANAC, la somma di €. 35,00 per l’acquisizione del codice GIG e che liquiderà una volta che l’Autorità medesima genererà sul “Servizio Gestione Contributi Gara”, un raggruppamento intestato all’Amministrazione, registrate sulla BDNCP e pubblicate nel mese di riferimento, accessibile dal “Portale dei pagamenti ANAC” e che l’impegno di spesa avverrà con successivo provvedimento;

15- Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P) dei lavori in argomento è il Dott. Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), Piazza Lombardini n. 7, giusto Decreto di nomina Sindacale n. 2 del 22/01/2026;

16- Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di RUP del presente procedimento, dichiara,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (*Conflitto di interesse*) e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (*Obbligo di astensione*);

17- Di dare atto che ai sensi del combinato disposto art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 “ *Regolamento recante il codice di comportamento di dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001* ” e del Codice di comportamento del Comune di Borghi (FC), l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

18- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Area;

19- Di dare atto che con i Professionisti in parola, verrà stipulato relativo contratto nella forma indicata, per gli interventi di specie, nell'art. 18 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

20- Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione Forlì, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'Albo online;

21- Di riservare alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal Responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

22- Di dare atto infine che la presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- verrà inserita nel Registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- verrà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile

Bardi Marco